

YAZILIM HİZMETİ (SaaS) TEDARİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme, bir tarafta Örnek Katılım Bankası A.Ş. ("Banka") ile diğer taraftan Veriteknoloji Bilişim Yazılım Ltd. Şti. ("Tedarikçi") arasında 15.03.2026 tarihinde akdedilmiştir.

MADDE 1 - TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de geçen "Hizmet" Tedarikçi tarafından bulut üzerinden sunulan portföy yönetim yazılımını, "Banka Verisi" Banka'nın Hizmet üzerinde işlediği tüm verileri ifade eder.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Tedarikçi, Banka'ya abonelik esaslı yazılım hizmeti sunacaktır. Hizmetin kapsamı EK-1'de, teknik gereksinimler EK-3'te belirtilmiştir.

MADDE 3 - SÜRE

Sözleşme süresi imza tarihinden itibaren üç (3) yıldır. Sözleşme, süresinin bitiminden en az doksan (90) gün önce yazılı olarak feshedilmediği takdirde kendiliğinden birer yıllık dönemler hâlinde uzar.

MADDE 4 - BEDEL VE ÖDEME

Yıllık abonelik bedeli 1.250.000 TL'dir. Bedelin tamamı, her sözleşme yılının başında peşin olarak ödenir. Tedarikçi, abonelik ücretlerini her yıl tek taraflı olarak güncelleyebilir; güncellenmiş ücretler bildirim tarihinden itibaren geçerli olur.

MADDE 5 - HİZMET SEVİYESİ

Tedarikçi, Hizmet'in kesintisiz sunulması için ticari makul çaba gösterecektir. Kesinti hâlinde Banka'nın yegâne başvuru yolu, ilgili aya ait bedelin orantılı iadesidir. Banka'nın bunun dışında herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 6 - TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tedarikçi, Hizmet'i sunarken dilediği alt yükleniciyi Banka'nın onayını almaksızın kullanabilir. Tedarikçi, alt yüklenicilerinin seçiminde makul özen gösterir.

MADDE 7 - VERİLERİN İŞLENMESİ VE SAKLANMASI

Banka Verisi, Tedarikçi'nin global altyapısında ve Tedarikçi'nin uygun göreceği veri merkezlerinde işlenebilir ve saklanabilir. Tedarikçi, Banka Verisi'ni hizmetlerini geliştirmek amacıyla anonimleştirerek kullanabilir.

MADDE 8 - GİZLİLİK

Taraflar, birbirlerinden öğrendikleri gizli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bu yükümlülük Sözleşme'nin sona ermesinden itibaren bir (1) yıl süreyle devam eder.

MADDE 9 - GÜVENLİK

9.1 Tedarikçi, güvenlik ihlalini öğrenmesini müteakip makul bir süre içinde Banka'ya bildirimde bulunur. 9.2 Banka'nın Tedarikçi sistemleri üzerinde sızma testi yapması yasaktır.

MADDE 10 - DENETİM

Banka, yılda bir (1) kez ve en az otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, mesai saatleri içinde denetim yapabilir. Denetim masrafları Banka'ya aittir.

MADDE 11 - FİKRİ MÜLKİYET

Hizmet'e ve Banka için yapılan tüm geliştirmelere ilişkin her türlü fikri mülkiyet hakkı Tedarikçi'ye aittir. Banka'ya yalnızca sözleşme süresince kullanım hakkı tanınır.

MADDE 12 - SORUMLULUK

12.1 Tedarikçi, Hizmet'in kesintisiz veya hatasız olacağını taahhüt etmez. 12.2 Tedarikçi hiçbir hâlde dolaylı zararlardan, kâr kaybından veya veri kaybından sorumlu değildir. 12.3 Tedarikçi'nin işbu Sözleşme'den doğan toplam sorumluluğu, talebin doğduğu tarihten önceki üç (3) ayda ödenen bedeli aşamaz. 12.4 Banka, Tedarikçi'yi üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebe karşı tazmin edecek ve beri kılacaktır.

MADDE 13 - MÜCBİR SEBEP

Grev, lokavt, siber saldırı, alt yüklenici kaynaklı aksaklıklar, tedarik zinciri sorunları ve personel yetersizliği mücbir sebep hâlleri arasında sayılır.

MADDE 14 - FESİH

14.1 Tedarikçi, herhangi bir sebep göstermeksizin otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme'yi feshedebilir. 14.2 Banka, yalnızca Tedarikçi'nin esaslı ihlali hâlinde ve doksana (90) günlük düzeltme süresi sonunda Sözleşme'yi feshedebilir.

MADDE 15 - SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Sözleşme'nin sona ermesini takip eden otuz (30) gün içinde Banka Verisi Tedarikçi sistemlerinden silinir. Bu süre içinde Banka verilerini kendisi indirmekle yükümlüdür.

MADDE 16 - DEVİR

Tedarikçi, Sözleşme'den doğan hak ve alacaklarını Banka'nın onayını almaksızın serbestçe üçüncü kişilere devredebilir ve temlik edebilir.

MADDE 17 - REFERANS

Tedarikçi, Banka'nın unvanını ve logosunu tanıtım materyallerinde ve web sitesinde referans olarak kullanabilir.

MADDE 18 - KABUL

Teslim edilen modüllere ilişkin olarak Banka tarafından beş (5) iş günü içinde yazılı itirazda bulunulmaz ise teslimat kabul edilmiş sayılır.

MADDE 19 - UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme İngiltere hukukuna tabidir. Uyuşmazlıklar Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözülür.

MADDE 20 - MASRAFLAR

İşbu Sözleşme'den doğan damga vergisi ve diğer tüm masraflar Banka tarafından karşılanır.

MADDE 21 - MUHTELİF

İşbu Sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanmıştır.